MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

RÉGIME FISCAL DES PROJETS

Janvier 2022

I- Notion de Projets

➢ Décret n°2019 – 193 du 17 juillet 2019 fixant le cadre général de gestion des projets d'investissement public ;

➢ Projet d'investissement public: ensemble cohérent d'activités d'investissement, planifiées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin, porté par un programme budgétaire dans le but de produire des biens et services et de réaliser des infrastructures socio-économiques.

II- Impôts et taxes dus par les gestionnaires de projets

- L'ITS sur les salaires du personnel ;
- L'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) sur les prestations de services reçues ou financées : prestataires ayant IFU (1%), prestataires sans IFU et ceux non connus au fichier des contribuables de la DGI (5%) (Art. 130 et suivant du CGI) ;
- Prélèvement sur les opérations commerciales des personnes non connues au fichier des contribuables de la DGI (10% sur le montant HT des paiements à effectuer) (Art. 135 et suivants du CGI) ;
- TVA retenue à la source ;
- Les droits d'enregistrement et de timbre ;
- La retenue à la source sur les rémunérations versées aux prestataires non-résidents au Bénin: 10% (personnes physiques) et 12% (personnes morales) (Art 141 et suivants du CGI);

- Une retenue à la source sur le montant brut des loyers doit être effectuée par les locataires autres que les personnes physiques et reversée. Le montant de la retenue est de 12 % du montant annuel des loyers (Art 101 et suivants du CGI) ;
- L'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers sur les rémunérations versées aux membres des conseils d'administration (Art. 69 du CGI).

Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS): art 119 et suivants	• Revenus provenant des traitements, émoluments et salaires publics ou privés ainsi que les rétributions accessoires de toute nature ; • Il est à retenir à la source sur tous les employés dont le salaire est supérieur à 60 000 F CFA ; • Payable au plus tard le 10 du mois suivant ; • Perçues chez toutes les personnes assujetties à un impôt sur les revenus (1000 et 3000). Les employés dont le salaire n'excède pas 60 000 FCFA sont dispensés du tarif de 3000 ; • Payable à fin mars (tarif de 1000) et fin juin (tarif de 3000) pour les personnes assujetties à l'ITS ; • Payable au moment du versement du 1er acompte de l'impôt sur le revenu pour les autres.
Impôt sur les Revenus Fonciers : article 101 du CGI	• Prélevé par les redevables (les locataires) ; • 12% du montant total annuel des loyers ; • Payable au plus tard le 10 du mois

	suivant la retenue.
Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) : articles 130 et suivant du CGI	• Perçu sur les fournitures de travaux, de biens et de services ; • Taux de 1% pour ceux qui disposent du numéro IFU, 5% pour ceux qui n'en disposent pas ; • Déclaration et paiement au plus tard le 10 du mois suivant.
Retenue à la source sur les rémunérations dues aux prestataires non-Résidents **Art. 141 et suivants du CGI**	• Liquidée au taux de 10% pour les personnes physiques et 12% pour les personnes morales ; • Elle est calculée sur le montant des sommes dues aux personnes non résident et non établies au Bénin y compris les sommes et frais accessoires exposés par le débiteur au profit du prestataire ; • La retenue est opérée par le débiteur de la somme et reversée au plus tard le 10 du mois suivant celui du la constatation de la charge.
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers Art. 69 et suivants du CGI	• Perçu sur les rémunérations versées aux membres des CA • Taux: 15% • Paiement au plus tard le 10 du mois suivant la retenue
La retenue de la Taxe sur la Valeur Ajoutée	- Impôt indirect à la charge du consommateur final ; - Prélevée et reversée par les agences sur toutes les opérations de prestations, de fournitures ou de livraison ; - Le ministre des finances peut dispenser certaines entreprises

	potentiellement en situation de crédit structurel de la retenue à la source ; - Taux est de 100% pour les entreprises relevant de la TPS et de 40% pour les autres contribuables ; - La retenue est reversée dans le mois où elle a été effectuée ou au plus tard le 10 du mois suivant.

III- Avantages fiscaux au profit des projets

✓ l'Impôt sur les Sociétés lorsqu'ils n'ont pas un caractère industriel et commercial Art. 4 du CGI ;

✓ du Versement Patronal sur Salaires (VPS) Art.191 du CGI ;

✓ la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) Art. 167 du CGI ;

✓ la Contribution des Patentes et des Licences Art 197 du CGI ;

✓ les projets à financement extérieur bénéficient d'une dérogation au régime du droit commun.

IV- Obligations et sanctions fiscales et pénales des projets

A- Obligations fiscales

- L'immatriculation à l'IFU (Art.460 du CGI) ;
- La déclaration annuelle des salaires au plus tard le 30 avril de chaque année (Art.472 du CGI) ;
- Le prélèvement, la déclaration et le reversement des retenues à la source, au plus tard le 10 du mois suivant ;
- L'enregistrement obligatoire des actes ou marchés constatant les adjudications ;
- La déclaration de modifications substantielles intervenues dans les textes constitutifs de la structure (modification de statuts, changement de lieu d'exercice, de changement de dirigeant, etc.) dans un délai de 30 jours suivants (Art.461 du CGI) ;

- Obligations de se faire délivrer une facture normalisée lors de toutes opérations d'achats de biens et services.

B- Sanctions fiscales

- Défaut d'immatriculation et/ou de déclaration de modifications substantielles : amende 100.000 F (art 495 CGI). Cette amende est portée à 200 000F en cas de non régularisation dans un délai de 30 jours suivant une mise en demeure ;

- Le défaut de reversement des prélèvements effectués entraine une pénalité de retard de 20% applicable au montant de la retenue (art. 491 CGI), cette pénalité est porté à 40% si retard excède deux mois. **Cette pénalité ne peut en aucun cas être inférieure à 100 000F** ;

- Le défaut de retenue et/ou de reversement de l'AIB est passible d'une amende égale à 100% de la retenue en plus de l'AIB non retenu ou reversé. Cette amende est réduite de moitié au premier manquement (art. 491 du CGI) ;

- Paiement tardif des impôts suite à réception d'avis : majoration de 10% (art 487 du CGI) ;

- Tenue de comptabilité irrégulière, amende 1 000 000F par exercice comptable (art. 500 du CGI);

- Opposition aux travaux des agents des impôts, amende 500 000F (art. 503 du CGI) ;

- Opposition à l'exercice du droit de communication de l'administration, amende 500 000F à l'expiration du délai de 8 jours de la mise en demeure. Cette amende est portée à 1 000 000F après 1 mois majorée de 100 000F par mois ou fraction de mois de retard en sus (Art. 503 du CGI).

C- Sanctions pénales

- Amende 100 000F à 2 000 000F et/ou emprisonnement de 1 an à 5 ans (art 504 à 505) pour :

➢ les cas de fraude ou tentative de fraude ;

➢ les dépositaires de deniers qui n'ont pas acquitté la totalité des impôts dus par les attributaires des fonds ;

➢ les tiers détenteurs ou tiers saisis qui n'ont pas obtempéré aux avis qui leur ont été notifiés ;

➢ quiconque a opéré les retenues à la source de tout impôt, droit ou taxe et s'est abstenu de les reverser dans les délais légaux ;

➢ les personnes physiques qui auront à dessein briser les scellés de l'administration ;

➢ quiconque aura délivré, utilisé ou présenté une fausse quittance ou une quittance falsifiée ;

➢ la tenue de comptabilité irrégulière ;

- Amende 100 000F à 2 000 000F et/ou emprisonnement de 1 an à 5 ans (art 504 à 505) pour :

➢ quiconque aura incité le public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ;

➢ quiconque a facturé illégalement la TVA ou s'est abstenu de la reverser dans les délais légaux ;

➢ quiconque a usé de son influence, de sa fonction ou de sa position sociale pour faire échec à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt au bénéfice de tiers ou à son propre profit ;

- Amende 250 000F à 1 500 000F pour les entreprises qui n'ont pas acquitté leurs impôts dans les délais (art. 506 du CGI).